



PROJET

Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76224 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

SARETEC

A l'attention de Monsieur LAROCHE
640 Rue Augustin Fresnel
76230 ISNEAUVILLE

Mont Saint Aignan, le 9 octobre 2024

N/réf. : JCD/RB/RB - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION
V/réf. : 598 9829 JCL 76 C

**ATTENTION LIEN WETRANSFER POUR TELECHARGER LES PIÈCES ANNEXÉES
(VALABLE 7 JOURS) : XXXXXXXX**

Monsieur l'Expert,

Je me permets de venir vers vous en ma qualité de Conseil du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT, et en votre en qualité d'Expert mandaté par les Compagnie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage.

Suite à une déclaration de sinistre réalisée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT auprès des Compagnie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES concernant des infiltrations et des coulures affectant les balcons et les façades de la résidence, vous avez convoqué une réunion d'expertise le 23 Octobre 2024 à 9h00.

Afin de vous permettre de parfaitement appréhender ce dossier, je vous précise qu'une procédure d'expertise judiciaire est actuellement en cours concernant ce désordre.

Dans le cadre de cette expertise, Monsieur SERRES, Expert judiciaire, a établi une note de synthèse valant pré-rapport d'expertise judiciaire le 06 Août 2024 dont vous trouverez une copie jointe à la présente.

Aux termes de ses investigations, l'Expert judiciaire a caractérisé la nature décennale de ce désordre considérant qu'il était de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage :

« Il ne s'agit pas seulement de désordres visuels. En effet, comme je l'ai déjà précisé, un élément horizontal en béton brut qui n'est pas protégé mécaniquement finit par se déliter. C'est déjà le cas de certaines surfaces de

balcons où j'ai relevé des éclats (flèche photo 2.7). Un ouvrage en béton brut n'est pas réputé étanche. Dans le cas de balcons en saillie des façades, il était nécessaire non pas de les étancher comme une toiture-terrasse, mais au moins de les hydrofuger ou de les protéger mécaniquement.

Le défaut d'hydrofugation des bétons entraîne de facto une altération du matériau qui éclate, faisant apparaître les fers d'armatures - armatures qui se dégradent à leur tour sous les effets de la corrosion.

La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage. »
(Note de synthèse, p.22)

L'analyse technique de l'Expert judiciaire concernant l'origine de ce désordre et leur imputabilité techniques figure aux pages 22 à 27 de cette note de synthèse.

Concernant la solution de reprise permettant de mettre un terme à ce désordre, l'Expert judiciaire a validé la solution technique proposé par Monsieur SAMY ROPPERS chiffrée à la somme de 152.878 € TTC **(Note de synthèse, p.27 et 28)**.

Vous trouverez ci-joint le dire n°6 que j'ai diffusé dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi que les pièces qui y étaient annexées correspondant à l'étude des solutions réparatoires réalisée par Monsieur SAMY ROPPERS et validée par l'Expert judiciaire **(Dire n°6 et pièces n°24 à 36)**.

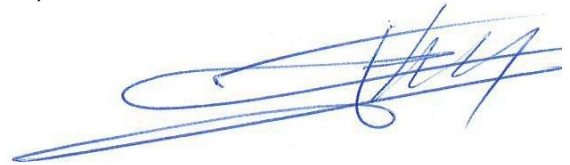
Je vous en souhaite bonne réception.

Je reste à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Expert, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF

Pièces annexées :

- 1- Note de synthèse de Monsieur SERRES en date du 06 Août 2024**
- 2- Dire n°6 et les pièces qui y étaient annexées :**
 24. Mail de Monsieur SAMY ROPERS en date du 03 Mai 2024
 25. Cahier des clauses administratives particulières des travaux de reprise
 26. Cahier des clauses techniques particulières des travaux de reprise
 27. Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
 28. Reportage photographique

- 29. Plans des balcons
- 30. Plans des façades (2 plans)
- 31. Plans AO des bâtiments A et B de la résidence (5 plans)
- 32. Document de synthèse des offres
- 33. Devis NICOLETTA NORMANDIE
- 34. Devis RAVET
- 35. Devis MIROITERIE UNIVERRE
- 36. Devis SEINETANCH